KAPITOLU 353

ATT DWAR IS-SIGURTÀ FL-AVJAZZJONI ĊIVILI

Biex jagħti seħħ lill-Konvenzjoni dwar Reati u Ċerti Atti Oħra Imwettqa Abbord Ajruplani (Tokyo, 1963); lill-Konvenzjoni għat-Trażżin ta' Qbid Illegali ta' Ajruplani (The Hague, 1970); u lill-Konvenzjoni għat-Trażżin ta' Atti Illegali Kontra s-Sigurezza tal-Avjazzjoni Ċivili (Montreal, 1971); u lill-Protokoll għall-Konvenzjoni ta' Montreal (1988).

(9 ta' Awissu, 1991)*

L-ATT XX tal-1991, kif emendat bl-Avviż Legali 425 tal-2007 u bl-Atti XX tal-2016 u LIV tal-2020.

TAQSIM TAL-ATT

		Artikoli
TAQSIMA I.	Preliminari	1-2
TAQSIMA II.	Disposizzjonijiet li jagħtu seħħ lill-Konvenzjoni ta' Tokyo (1963) u l-Protokoll ta' Montreal (2014)	3-10
TAQSIMA III.	Disposizzjonijiet li jagħtu seħħ lill-Konvenzjoni ta' The Hague (1970) u l-Protokoll ta' Beijing (2010)	11-17
TAQSIMA IV.	Disposizzjonijiet li jagħtu seħħ lill-Konvenzjoni ta' Montreal (1971) u lill-Protokoll għall-Konvenzjoni ta' Montreal (1988)	18-23
TAQSIMA V.	Dispożizzjonijiet li jagħtu seħħ lill-Konvenzjoni ta' Beijing (2010)	24-29
	Ġenerali	30-34

*Ara n-Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 573 tad-9 ta' Awissu, 1991.

TAQSIMA I

Preliminari

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni Ċivili.

Tifsir.
Emendat: XX. 2016.3.

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra, l-espressjonijiet li ġejjin għandhom rispettivament it-tifsir li ġej, jiġifieri:

"ajruplan" tfisser kull inġenji tal-ajru, sew jekk ikun inġenji tal-ajru taħt kontroll Malti sew jekk le, li ma jkunx -

(*a*) ajruplan militari; jew

(*b*) ajruplan, li ma jkunx ajruplan militari, li jkun jappartjeni lill-Gvern ta' Malta jew li jkun esklussivament imħaddem fis-servizz tal-Gvern ta' Malta għal skopijiet ta' dwana jew pulizija:

Iżda l-Ministru jista' b'ordni, li jista' jinbidel jew jiġi revokat b'ordni sussegwenti, jipprovdi li kull disposizzjoni ta' dan l-Att tkun tapplika b'modifikazzjonijiet jew mingħajrhom għal ajruplani bħal dawk imsemmijin fil-paragrafu (*b*) ta' din it-tifsira;

"kmandant" b'riferenza għal ajruplan tfisser il-membru tal-ekwipaġġ maħtur bħala kmandant ta' dak l-ajruplan mill-operatur tiegħu, jew, jekk ma tkunx dik il-persuna, il-persuna li dak il-ħin tkun il-pilota fi kmand tal-ajruplan;

"il-Konvenzjoni ta' The Hague" tfisser il-Konvenzjoni għat-Trażżin ta' Qbid Illegali ta' Ajruplani, magħmula f'The Hague fis-16 ta Diċembru, 1970;

"ajruplan taħt kontroll Malti" tfisser ajruplan -

(*a*) li dak iż-żmien ikun reġistrat f'Malta; jew

(*b*) li ma jkunx dak iż-żmien reġistrat f'xi pajjiż iżda li fil-każ tiegħu jew l-operatur tal-ajruplan jew kull min ikollu dritt bħala sid għal xi interess legali jew benefiku fih ikun jissodisfa dawn il-ħtiġiet li ġejjin, jiġifieri -

(i) li jkun persuna kwalifikata li tkun sid ta' interess legali jew benefiku f'ajruplan reġistrat f'Malta; u

(ii) li jkun residenti f'Malta jew li jkollu l-post prinċipali ta' negozju tiegħu f'Malta; jew

(*ċ*) li, li jkun dak iż-żmien reġistrat f'xi pajjiż ieħor, ikun dak iż-żmien mikri b'amministrazzjoni sħiħa jew mikri mingħajr ekwipaġġ lil persuna li tissodisfa, jew lil persuni li kull waħda minnhom tissodisfa, il-ħtiġiet imsemmijin qabel jew ikun mikri kemm mingħajr ekwipaġġ kif ukoll b'ekwipaġġ lil kumpannija tal-ajru reġistrata Malta;

"ajruplan militari" tfisser ajruplan tal-forzi navali, militari jew tal-ajru ta' kull pajjiż;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għas-sigurtà fl-avjazzjoni ċivili:

Iżda, għal kull dispożizzjoni relatata mal-estradizzjoni, u ħlief kif ipprovdut xort'oħra, il-kelma "Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja;

"operatur" b'riferenza għal ajruplan tfisser il-persuna li dak iż-żmien ikollu t-tmexxija ta' dak l-ajruplan;

"pilota fi kmand" b'riferenza għal ajruplan tfisser persuna li dak il-ħin tkun inkarigata biex tippilota l-ajruplan mingħajr ma tkun taħt ordni ta' xi pilota ieħor fuq l-ajruplan;

"il-Konvenzjoni ta' Beijing (2010)" tfisser il-Konvenzjoni għat-Trażżin ta' Atti Illegali Relatati mal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, magħmula f'Beijing, fiċ-Ċina fl-10 ta' Settembru 2010;

''il-Protokoll ta' Beijing (2010)'' tfisser il-Protokoll Supplimentari għall-Konvenzjoni għat-Trażżin ta' qbid illegali ta' ajruplani, magħmul f'Beijing, fiċ-Ċina fl-10 ta' Settembru 2010, u li jemenda l-Konvenzjoni ta' The Hague;

"il-Konvenzjoni ta' Montreal" tfisser il-Konvenzjoni għat-Trażżin ta' Atti Illegali Kontra s-Sigurezza tal-Avjazzjoni Ċivili, magħmula f'Montreal fit-23 ta' Settembru, 1971;

"il-Protokoll għall-Konvenzjoni ta' Montreal" tfisser il-Protokoll għat-Trażżin ta' Atti Illegali ta' Vjolenza f'Ajruporti li Jservu l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, Supplimentari għall-Konvenzjoni għat-Trażżin ta' Att Illegali Kontra s-Sigurezza tal-Avjazzjoni Ċivili, magħmula f'Montreal fit-23 ta' Settembru, 1971, liema Protokoll ġie ffirmat f'Montreal fl-24 ta' Frar, 1988;

"il-Protokoll ta' Montreal (2014)" tfisser il-Protokoll biex tiġi emendata l-Konvenzjoni dwar Reati u Ċerti Atti Oħra Imwettqa Abbord Ajruplani, magħmul f'Montreal fl-4 ta' April 2014, u li jemenda l-Konvenzjoni ta' Tokyo;

"il-Konvenzjoni ta' Tokyo" tfisser il-Konvenzjoni dwar Reati u Ċerti Atti Oħra Kommessi Abbord Ajruplan, magħmula fl-14 ta' Settembru, 1963;

"Uffiċjal tal-Pulizija" għandha l-istess tifsir kif mogħti lilha fl-Ordinanza dwar il-Pulizija ta' Malta. Kap. 164.

TAQSIMA II

Disposizzjonijiet li jagħtu seħħ lill-Konvenzjoni ta' Tokyo (1963) u l-Protokoll ta' Montreal (2014) *Emendata: XX. 2016.4.*

3. (1) F'din it-taqsima, ħlief fejn ir-rabta tal-kliem teħtieġ xort'oħra, l-espressjonijiet li ġejjin għandhom rispettivament it-tifsiriet li ġejjin, jiġifieri - Tifsir għat-Taqsima II. *Emendat: XX. 2016.5.*

"pajjiż tal-Konvenzjoni" tfisser pajjiż li fih tkun dak il-ħin qiegħda sseħħ il-Konvenzjoni ta' Tokyo; u l-Ministru jista', b'ordni jiċċertifika li kull pajjiż speċifikat fl-ordni jkun dak il-ħin pajjiż tal-Konvenzjoni, u kull ordni bħal dak li dak il-ħin ikun fis-seħħ, li iżda jista' jiġi mibdul jew revokat b'ordni sussegwenti, għandu

jkun xiehda konklussiva li l-pajjiż in kwestjoni jkun dak il-ħin pajjiż tal-Konvenzjoni;

"Uffiċjal tal-Immigrazzjoni" għandha l-istess tifsir kif mogħti lilha bl-artikolu 2 tal-Att dwar l-Immigrazzjoni u tinkludi kull uffiċjal pubbliku li jkun qed jaġixxi taħt dik l-awtorità.

Kap. 217.

(2) Għall-finijiet ta' din it-Taqsima -

(*a*) il-perjodu li matulu ajruplan ikun qed itir għandu jitqies li jinkludi -

(i) kull perjodu mill-mument meta l-bibien esterni kollha tal-ajruplan jingħalqu wara l-imbark għal titjira sal-mument meta xi bieb minn dawk jinfetaħ għall-iżbark wara t-tali titjira; u

(ii) jekk l-ajruplan jagħmel inżul forzat, kull perjodu minn hemm 'il quddiem sakemm awtorità kompetenti tieħu fuqha r-responsabbiltà għall-ajruplan u għall-persuni u l-proprjetà abbord tal-ajruplan; u

(iii) kull perjodu minn meta l-ajruplan, għalkemm ikun għadu fuq wiċċ il-baħar jew fuq l-art, ma jkunx jinstab fil-limiti territorjali ta' xi pajjiż;

(*b*) meta l-Istat tal-operatur ma jkunx l-istess bħall-Istat ta' reġistrazzjoni, kull referenza għall-Istat ta' reġistrazzjoni għandha titqies bħala referenza għall-Istat tal-operatur.

(3) F'din it-Taqsima, kull riferenza għal pajjiż jew il-limiti territorjali tiegħu tinkludi riferenza għall-ibħra territorjali, jekk ikun hemm, ta' dak il-pajjiż.

Applikazzjoni tal-liġi kriminali għal reati fuq ajruplani.

4. (1) Bla ħsara għas-subartikolu (2), kull att li jsir abbord ta' ajruplan taħt kontroll Malti waqt li jkun f'titjira x'imkien ieħor milli fi jew fuq Malta u li, jekk isir f'Malta, ikun jikkostitwixxi reat taħt il-liġi fis-seħħ f'Malta jikkostitwixxi dak ir-reat.

(2) Is-subartikolu (1) ma għandux japplika għal xi att li jkun, bi jew taħt il-liġi fis-seħħ f'Malta, espressament jew impliċitament awtorizzat meta jsir barra minn Malta.

Ġurisdizzjoni. Kap. 9.

5. Għall-fini tal-artikolu 5 tal-Kodiċi Kriminali, reat li għalih jirreferi l-artikolu 4(1), għandu jitqies li jkun sar f'Malta.

Ġurisdizzjoni meta Malta ma tkunx l-Istat ta' reġistrazzjoni. *Miżjud: XX. 2016.6.*

5A. Meta tiġi eżerċitata ġurisdizzjoni għal reati mwettqa abbord ta' ajruplan, meta Malta ma tkunx l-Istat ta' reġistrazzjoni, azzjoni kontra ajruplan waqt titjira tista' tittieħed biss fi kwalunkwe ċirkostanza minn dawn li ġejjin:

(*a*) ir-reat għandu effett fuq it-territorju Malti;

(*b*) ir-reat ikun ġie mwettaq minn jew kontra ċittadin Malti jew resident permanenti;

(*ċ*) ir-reat huwa reat kontra s-sigurtà ta' Malta;

(*d*) ir-reat jikkonsisti fi ksur ta' xi regoli jew regolamenti relatati mat-titjira jew manuvra ta' ajruplan fis-seħħ f'Malta;

(*e*) l-eżerċizzju tal-ġurisdizzjoni huwa meħtieġ sabiex jiġi żgurat il-ħarsien minn Malta ta' xi obbligu taħt ftehim multilaterali:

Iżda t-terminu "resident permanenti" għandu jkollu l-istess tifsira mogħtija fl-artikolu 5(1)(*d*) tal-Kodiċi Kriminali. Kap. 9.

5B. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 5 tal-Kodiċi Kriminali, il-Qrati ta' Malta għandhom ikunu wkoll kompetenti li jeżerċitaw ġurisdizzjoni fuq atti li jikkostitwixxu reat taħt il-liġi fis-seħħ f'Malta li jkunu ġew imwettqa jew ikunu ser jiġu mwettqa abbord ta' ajruplan, fejn Malta tkun l-Istat tal-inżul, meta:

Ġurisdizzjoni fuq reati meta Malta tkun l-Istat tal-inżul. *Miżjud: XX. 2016.6.* Kap. 9.

(*a*) dak l-ajruplan jinżel fuq it-territorju Malti bl-allegat ħati abbord tal-ajruplan;

(*b*) dak l-ajruplan għandu l-aħħar punt ta' tlugħ jew il-punt ta' nżul maħsub li jmiss f'Malta bl-allegat ħati abbord tal-ajruplan;

(*ċ*) is-siġurtà tal-ajruplan jew tal-persuni jew proprjetà, jew il-bonordni u d-dixxiplina abbord tal-ajruplan, jiġu pperikolati;

(*d*) fejn Malta hija l-Istat tal-operatur meta dak l-ajruplan ikun mikri mingħajr ekwipaġġ lil kerrej li għandu l-post prinċipali tan-negozju tiegħu jew, jekk il-kerrej m'għandu l-ebda post ta' negozju, li għandu residenza permanenti, f'Malta.

6. (1) Jekk, dwar xi persuna li tkun abbord tal-ajruplan li jkun qed itir, il-kmandant ikollu raġonevolment għalfejn jaħseb li l-persuna in kwistjoni tkun għamlet jew tkun se tagħmel xi reat kriminali jew li tkun għamlet jew tkun se tagħmel abbord tal-ajruplan xi att li jqiegħed fil-periklu jew jista' jqiegħed fil-periklu -

Setgħat tal-kmandant ta' ajruplan. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; XX. 2016.7.*

(*a*) is-sigurezza tal-ajruplan jew tal-persuni jew proprjetà abbord tal-ajruplan; jew

(*b*) il-bonordni jew dixxiplina abbord tal-ajruplan,

allura, bla ħsara għall-artikolu 7, il-kmandant jista' dwar dik il-persuna jieħu dawk il-miżuri raġonevoli, magħdud it-trażżin tal-persuna tagħha, skont kif ikun meħtieġ -

(i) biex tiġi protetta s-sigurezza tal-ajruplan jew tal-persuni jew proprjetà abbord tal-ajruplan; jew

(ii) biex jinżammu l-bonordni u d-dixxiplina abbord tal-ajruplan; jew

(iii) biex il-kmandant ikun jista' jikkonsenja dik il-persuna skont l-artikolu 7.

(2) Meta l-kmandant tal-ajruplan ikun intitolat taħt is-subartikolu (1) li jrażżan lil xi persuna -

(*a*) kull membru tal-ekwipaġġ tal-ajruplan jew kull persuna oħra abbord l-ajruplan jistgħu -

(i) fuq it-talba jew bl-awtorità tal-kmandant, jagħti l-għajnuna biex iseħħ dak it-trażżin;

(ii) mingħajr ma jiksbu l-awtorità tal-kmandant,

jistgħu dwar xi persuna abbord l-ajruplan, jieħdu kull miżura bħal dawk imsemmija fis-subartikolu (1) li huma jkollhom raġonevolment għalfejn jaħsbu li tkun immedjatament meħtieġa biex tiġi protetta s-sigurezza tal-ajruplan jew tal-persuni jew proprjetà abbord l-ajruplan; u

(*b*) kull membru tal-ekwipaġġ għandu, jekk il-kmandant ikun hekk jeħtieġ, jagħti dik l-għajnuna li l-kmandant jista' jordna.

(3) Kull membru tal-ekwipaġġ ta' ajruplan li volontarjament u bla kawża raġonevoli jonqos li jassisti lill-kmandant tal-ajruplan fit-trażżin ta' xi persuna meta jkun hekk meħtieġ ikun suġġett għal multa ta' mhux iżjed minn elf u mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69).

(4) Kull min jirrifjuta li jsegwi istruzzjoni legali mogħtija minn jew f'isem il-kmandant, għall-fini tal-ħarsien tas-siġurtà tal-ajruplan jew tal-persuni jew proprjetà abbord tal-ajruplan, jeħel multa ta' mhux aktar minn għaxart elef euro (€10,000).

(5) Uffiċjal tas-sigurtà matul it-titjira impjegat skont ftehim jew arranġament bejn Malta u xi pajjiż ieħor tal-Konvenzjoni jista' jieħu miżuri preventivi raġonevoli mingħajr l-awtorità tal-kmandant meta jkollu raġonevolment għalfejn jaħseb li dik l-azzjoni hija meħtieġa b'mod immedjat biex titħares is-sigurtà tal-ajruplan jew tal-persuni abbord minn att ta' interferenza illegali u, jekk dak il-ftehim jew arranġament hekk jipprovdi, minn twettiq ta' reat.

Disposizzjonjiet anċillari għas-setgħat taħt l-artikolu 6. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; XX. 2016.8.*

7. (1) Meta persuna tkun taħt trażżin fuq ajruplan bis-saħħa tal-artikolu 6, il-kmandant tal-ajruplan għandu hekk kif ikun prattikabbli u jekk ikun possibbli qabel jinżel f'xi pajjiż, igħarraf lill-awtoritajiet f'dak il-pajjiż bil-fatt li abbord għandu persuna mrażżna, bir-raġunijiet ta' dak it-trażżin u bi kwalunkwe deċiżjoni rigward il-konsenja ta' dik il-persuna.

(2) Kull trażżin impost fuq xi persuna abbord ta' ajruplan li jsir bis-saħħa tal-artikolu 6 ma għandux jitkompla wara l-waqt meta għall-ewwel darba wara dak it-trażżin l-ajruplan jieqaf milli jibqa' jtir ħlief -

(*a*) għal kull perijodu (magħdud il-perijodu ta' xi titjira oħra) bejn dak il-ħin u l-ewwel okkażjoni ta' wara li fiha l-kmandant ikun jista' b'kull kunsens meħtieġ tal-awtoritajiet xierqa jiżbarka jew jikkonsenja l-persuna mrażżna skont is-subartikolu (3); jew

(*b*) jekk il-persuna mrażżna taqbel li tkompli l-vjaġġ tagħha taħt trażżin abbord ta' dak l-ajruplan.

(3) Jekk fil-każ ta' xi persuna abbord ta' ajruplan il-kmandant ta' ajruplan ikollu għalfejn raġonevolment -

(*a*) jaħseb kif imsemmi fl-artikolu 6(1); u

(*b*) jaħseb li jkun meħtieġ li jagħmel hekk sabiex tiġi protetta s-sigurezza tal-ajruplan jew tal-persuni jew proprjetà abbord tal-ajruplan jew biex tinżamm il-

bonordni u d-dixxiplina abbord tal-ajruplan,

huwa jista' jiżbarka lil dik il-persuna f'kull pajjiż li fih jista' jkun dak l-ajruplan u, jekk ikun konvenjenti, jikkonsenjaha lil persuna li jkollha l-funzjoni ta' pulizija jew ta' uffiċjal tal-immigrazzjoni.

(4) Il-kmandant ta' ajruplan -

(*a*) jekk jiżbarka lil xi persuna bis-saħħa tas-subartikolu (3), fil-każ ta' ajruplan taħt kontroll Malti, f'xi pajjiż jew, fil-każ ta' kull ajruplan ieħor, f'Malta, għandu jirraporta l-fatt tal-iżbark, u r- raġunijiet għalih, lill-awtoritajiet fil-pajjiż tal-iżbark u għandu wkoll jitlob lill-awtoritajiet biex jinnotifikaw rappreżentant diplomatiku jew konsulari tal-pajjiż tan-nazzjonalità ta' dik il-persuna; jew

(*b*) jekk jikkonsenja lil xi persuna bis-saħħa tas-subartikolu (3), għandu fil-ħin tal-konsenja jagħti lill-uffiċjal xieraq dik ix-xiehda u dak it-tagħrif li leġittimament ikunu fil-pussess tiegħu dwar il-ħtieġa li jieħu miżuri kontra dik il-persuna bis-saħħa tal-artikolu 6.

(5) Kull kmandant ta' ajruplan li volontarjament u mingħajr kawża raġonevoli jonqos li jħares il-ħtieġa tas-subartikolu (4) jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' elf u mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69).

Ġurisdizzjoni ta' pajjiżi tal-Konvenzjoni għal finijiet ta' estradizzjoni. *Emendat: XX. 2016.9.* Kap. 276.

8. (1) Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Att dwar l-Estradizzjoni għal delitti kommessi abbord ta' ajruplan li jkun qiegħed itir, kull ajruplan reġistrat f'pajjiż tal-Konvenzjoni jista', f'kull ħin waqt li dak l-ajruplan ikun qiegħed itir, jitqies li jkun fil-ġurisdizzjoni ta' dak il-pajjiż sew jekk f'dak il-ħin ikun jew ma jkunx ukoll fil-ġurisdizzjoni ta' xi pajjiż ieħor.

(2) Reati mwettqa abbord ajruplan għandhom jiġu ttrattati, għall-fini ta' estradizzjoni bejn Malta u pajjiż ieħor tal-Konvenzjoni, daqslikieku ġew imwettqa mhux biss fil-post fejn ġraw iżda wkoll f'Malta fi kwalunkwe ċirkostanza msemmija fl-artikolu 5B, u d-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Estradizzjoni għandhom japplikaw għall-imsemmija reati.

Kap. 276.

Disposizzjonijiet dwar xiehda f'konnessjoni ma' ajruplani.

9. (1) Meta, fi proċedimenti quddiem xi qorti f'Malta għal reat magħmul abbord ta' ajruplan, tkun tenħtieġ ix-xiehda ta' xi persuna u l-qorti tkun sodisfatta li dik il-persuna ma tkunx tista' tinstab f'Malta, tkun ammissibbli bħala xiehda quddiem dik il-qorti kull dikjarazzjoni dwar is-suġġett ta' dawk il-proċedimenti li tkun saret qabel bil-ġurament minn dik il-persuna u li tkun hekk saret -

(*a*) fil-preżenza tal-persuna imputata bir-reat; u

(*b*) f'xi pajjiż ieħor tal-Konvenzjoni lil uffiċjal li jkollu funzjonijiet li jkunu jikkorrispondu għall-funzjonijiet, f'Malta, jew ta' mħallef jew ta' maġistrat jew ta' uffiċjal konsulari.

(2) Kull xiehda bħal dik għandha tiġi awtentikata bil-firma tal-imħallef, ta' maġistrat jew uffiċjal konsulari, li quddiemu tkun saret, u għandha tiġi ċċertifikata minnu bħala li tkun ittieħdet fil-

preżenza tal-persuna imputata kif intqal qabel.

(3) Ma jkunx meħtieġ fi proċedimenti li tiġi ppruvata l-firma jew il-karattru uffiċjali tal-persuna li tkun qed tidher bħala li awtentikat xi xiehda, jew li tkun tat dak iċ-ċertifikat kif intqal qabel; u dak iċ-ċertifikat għandu, kemm-il darba ma jiġix ippruvat il-kuntrarju, jkun prova biżżejjed f'kull proċediment li l-persuna imputata kif intqal qabel kienet preżenti waqt li kienet qiegħda tingħata x-xiehda.

Eżenzjoni minn responsabbiltà għal atti kontra ħatjin taħt din it-Taqsima. *Emendat: XX. 2016.10.*

10. Il-kmandant ta' ajruplan, kull membru ieħor tal-ekwipaġġ, kull passiġġier, kull uffiċjal tas-sigurtà matul it-titjira, kull sid jew operatur ta' ajruplan jew kull min għan-nom tiegħu ssir titjira jieħu azzjoni kontra xi persuna bis-saħħa ta' din it-Taqsima jkun eżenti minn responsabbiltà ta' xi miżuri meħuda kontra min jagħmel ir-reat skont din it-Taqsima sew jekk min ikun għamel ir-reat jinstab ħati sew jekk le.

TAQSIMA III

Emendata: XX. 2016.11.

Disposizzjonijiet għall-eżekuzzjoni tal-Konvenzjoni ta' The Hague (1970) u l-Protokoll ta' Beijing (2010)

Tifsir.

11. F'din it-Taqsima, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra -

"pajjiż tal-konvenzjoni" tfisser pajjiż li f'dak il-waqt fih tkun isseħħ il-Konvenzjoni ta' The Hague.

Ħtif ta' ajruplani. *Sostitwit: XX. 2016.12.* Kap. 9.

12. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull piena oħra li jista' jkun hemm għar-reat taħt il-Kodici Kriminali jew taħt kull liġi oħra, kull min -

(*a*) abbord ta' ajruplan li jkun qed jagħmel servizz, illegalment, jew bil-forza jew b'theddida ta' forza jew bl-isfurzar jew bi kwalunkwe forma oħra ta' intimidazzjoni jew bi kwalunkwe mezz teknoloġiku, jieħu f'idejh jew jeżerċita l-kontroll ta' dak l-ajruplan; jew

(*b*) jhedded li jwettaq kwalunkwe att imsemmi fil-paragrafu (*a*) jew jikkawża illegalment li persuna oħra tirċievi dik it-theddida; jew

(*ċ*) jorganizza jew jidderiġi lill-ħaddieħor biex iwettaq reat imsemmi taħt il-paragrafu (*a*); jew

(*d*) bi kwalunkwe mod ieħor jikkontribwixxi xjentement għat-twettiq ta' reat wieħed jew aktar mir-reati msemmija fil-paragrafi (*a*) jew (*b*), minn grupp ta' persuni li jaġixxu biex jilħqu skop komuni meta dik il-kontribuzzjoni tkun saret bil-għan li titkompla l-attività kriminali ġenerali jew l-iskop tal-grupp jew fl-għarfien tal-intenzjoni tal-grupp biex iwettaq ir-reat jew reati konċernati; jew

(*e*) jassisti illegalment lil min iwettaq ir-reat biex jevadi investigazzjoni, prosekuzzjoni jew piena relatata ma' wieħed jew aktar mir-reati taħt paragrafi (*a*) sa (*d*), it-tnejn inklużi,

jeħel, meta jinstab ħati, piena ta' priġunerija minn seba' snin sa għomru.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, ajruplan jitqies li jkun qed jagħmel servizz mill-bidu tat-tħejjija ta' qabel it-titjira tal-ajruplan mill-persunal tal-art jew mill-ekwipaġġ għal titjira speċifika sa erbgħa u għoxrin siegħa wara xi nżul. F'każ ta' nżul forzat, it-titjira titqies li tkompli sakemm l-awtoritajiet kompetenti jieħdu fuqhom ir-responsabbiltà għall-ajruplan u għall-persuni u l-proprjetà abbord tal-ajruplan.

13. (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 121D, 248E(4) u 248E(4A) tal-Kodiċi Kriminali għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal kwalunkwe reat taħt din it-Taqsima.

Applikabilità tal-Kodiċi Kriminali. *Sostitwit: XX. 2016.13.* Kap. 9.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 328K tal-Kodiċi Kriminali għandhom japplikaw ukoll *mutatis mutandis* għal kwalunkwe reat taħt dan is-subtitolu daqslikieku r-referenza li fih għall-artikolu 328J kienet referenza għall-artikolu 121D.

Kap. 9.

14. (1) Kull min, meta jkun persuna li tkun qed tikkommetti r-reat ta' ħtif ta' ajruplan, jikkommetti, f'konnessjoni ma' dak ir-reat, xi att ta' vjolenza kontra xi passiġġier jew membru tal-ekwipaġġ ta' dak l-ajruplan, jeħel l-istess piena li biha kien punibbli taħt xi liġi li f'dak il-waqt tkun isseħħ f'Malta kieku dak l-att kien sar f'Malta.

Piena għal atti ta' vjolenza konnessi ma' ħtif ta' ajruplan.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1) ta' dan l-artikolu "att ta' vjolenza" tfisser kull att li jikkostitwixxi reat skont l-artikoli 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220 u 222 tal-Kodiċi Kriminali.

Kap. 9.

15. (1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikolu (2) meta reat taħt din it-Taqsima jiġi kommess 'il barra minn Malta, il-persuna li tagħmel dak ir-reat tista' tiġi trattata dwaru daqslikieku dak ir-reat twettaq f'Malta.

Ġurisdizzjoni. *Emendat: XX. 2016.14.*

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 5 tal-Kodiċi Kriminali, il-Qorti ta' Malta għandha wkoll ikollha ġurisdizzjoni fuq l-imsemmija reati fejn:

Kap. 9.

(*a*) ir-reat huwa mwettaq kontra ajruplan reġistrat f'Malta; jew

(*b*) l-ajruplan li abbord tiegħu ġie mwettaq ir-reat jinżel Malta bil-ħati abbord tal-ajruplan; jew

(*ċ*) ir-reat huwa mwettaq kontra jew abbord ta' ajruplan mikri mingħajr ekwipaġġ lil kerrej li għandu l-post prinċipali tan-negozju tiegħu jew, jekk il-kerrej m'għandu l-ebda post ta' negozju, li għandu residenza permanenti, f'Malta; jew

(*d*) il-ħati huwa ċittadin Malti; jew

(*e*) ir-reat ġie mwettaq kontra ċittadin Malti; jew

(*f*) ir-reat ġie mwettaq minn persuna apolida li għandha residenza abitwali f'Malta.

Disposizzjonijiet dwar estradizzjoni. *Emendat XX. 2016.15.*

16. (1) Ir-reati taħt din it-Taqsima għandhom jitqiesu li jkunu ġew inklużi bħala reati ta' estradizzjoni u li jkun ġie provdut għalihom fit-trattati ta' estradizzjoni kollha magħmula minn Malta mal-pajjiżi tal-Konvenzjoni u li jestendu għal, u jkunu obbligatorji għal, Malta fid-data tal-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att.

Kap. 276.

(2) Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Att dwar l-Estradizzjoni għal reati taħt din it-Taqsima ta' dan l-Att, kull ajruplan reġistrat f'Pajjiż tal-Konvenzjoni għandu, f'kull ħin waqt li dak l-ajruplan ikun f'servizz, jitqies li jkun fil-ġurisdizzjoni ta' dak il-pajjiż, kemm jekk dak il-ħin ikun ukoll fil-ġurisdizzjoni ta' xi pajjiż ieħor u sew jekk ma jkunx.

Kap. 276.

(3) Meta l-Att dwar l-Estradizzjoni ma jkunx japplika fil-każ ta' xi Stat li jkun parti fil-Konvenzjoni ta' The Hague, il-Ministru jista' jagħmel ordni li jipprovdi sabiex l-Att dwar l-Estradizzjoni jkun japplika fil-każ ta' dak l-Istat bl-istess effett u skont l-istess patti u kondizzjonijiet daqskieku awtorizzat bl-artikoli 4 u 7 tal-Att dwar l-Estradizzjoni u, għall-finijiet ta' xi ordni bħal dak, dik il-Konvenzjoni tkun ekwivalenti għall-ispeċifikazzjoni ta' pajjiż tal-*Commonwealth* taħt l-imsemmi artikolu 4 u għandha tiġi trattata bħala arranġament bħal dak imsemmi fl-imsemmi artikolu 7.

Kap. 276.

(4) Meta l-Att dwar l-Estradizzjoni jkun japplika għal xi Stat bis-saħħa biss ta' ordni magħmul taħt is-subartikolu (3), ebda applikazzjoni għal estradizzjoni minn dak l-Istat ma għandha tirreferixxi għal xi delitti ta' estradizzjoni skont it-tifsir mogħti fl-Att dwar l-Estradizzjoni bl-eċċezzjoni ta' reati meqjusa li huma nklużi fil-lista ta' delitti ta' estradizzjoni skont is-subartikolu (1).

Partijiet Kontraenti fil-Konvenzjoni.

17. Il-Ministru jista', b'ordni fil-Gazzetta, jiċċertifika min huma l-partijiet kontraenti fil-Konvenzjoni ta' The Hague u sa fejn huma jkunu approfittaw ruħhom mid-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni, u kull ordni bħal dik tkun prova konklussiva tal-materji ċċertifikati fiha.

TAQSIMA IV

Disposizzjonijiet li jagħtu seħħ lill-Konvenzjoni ta' Montreal (1971) u l-Protokoll għall-Konvenzjoni ta' Montreal (1988)

Tifsir.

18. (1) F'din it-Taqsima, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra -

"ajruport" tfisser kull area ta' art jew ilma maħsuba, mgħammra, maqtugħa għaliha jew komunement użata biex toffri faċilitajiet għat-tlugħ u nżul tal-ajruplani;

"pajjiż tal-Konvenzjoni" tfisser pajjiż li fih f'dak il-ħin ikunu fis-seħħ il-Konvenzjoni ta' Montreal (1970) u l-Protokoll għall-Konvenzjoni ta' Montreal (1988).

(2) Għall-finijiet ta' din it-Taqsima -

(*a*) ajruplan jitqies li jkun f'titjira f'kull ħin mill-mument meta l-bibien esterni kollha tiegħu jingħalqu wara l-imbark sal mument meta xi bieb minn dawk jinfetaħ għall-iżbark, u fil-każ ta' nżul forzat, it-titjira titqies li tkompli sakemm l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż li

fih isir dak l-inżul forzat jieħdu fuqhom ir-responsabbiltà għall-ajruplan u għall-persuni u l-proprjetà abbord;

(*b*) ajruplan jitqies li jkun qed jagħmel servizz mill-bidu tat-tħejjija ta' qabel it-titjira tal-ajruplan mill-persunal tal-art jew mill-ekwipaġġ għal titjira speċifika sa erbgħa u għoxrin siegħa wara xi nżul u l-perijodu ta' dak is-servizz għandu jinkludi l-perijodu sħiħ li matulu l-ajruplan ikun qed itir.

Reat ta' egħmil ta' vjolenza abbord ajruplan f'titjira, eċċ.
Emendat: LIV.2020.2.

19. (1) Kull min illegalment u bil-ħsieb -

(*a*) jagħmel att ta' vjolenza kontra persuna abbord ajruplan f'titjira li jista' jipperikola s-sigurezza ta' dak l-ajruplan; jew

(*b*) jiddistruġġi ajruplan li jkun qed jagħmel servizz jew jikkaġuna ħsara lil dak l-ajruplan b'tali mod li tinabilitah milli jtir jew li jista' jipperikola s-sigurezza tiegħu f'titjira; jew

(*ċ*) iqiegħed jew jikkaġuna li titqiegħed fuq ajruplan li jkun qed jagħmel servizz, b'xi mezz ikun li jkun, artifizju jew sustanza li jistgħu jiddistruġġu dak l-ajruplan, jew li jikkaġunawlu ħsara li tista' tipperikola s-sigurezza tiegħu f'titjira; jew

(*d*) jikkomunika tali informazzjoni li hu jkun jaf li hija falza sabiex jipperikola s-sigurezza ta' ajruplan f'titjira,

ikun soġġett għal priġunerija minn tnax (12)-il sena għal għomru.

(2) Kull min illegalment u bil-ħsieb bl-użu ta' xi artifizju, sustanza jew arma -

(*a*) jagħmel att ta' vjolenza kontra persuna f'ajruport li jservi avjazzjoni ċivili internazzjonali li jikkaġuna jew li jista' jikkaġuna ferita gravi jew mewt; jew

(*b*) jiddistruġġi jew serjament jagħmel ħsara lill-faċilitajiet ta' ajruport li jservi avjazzjoni ċivili internazzjonali jew l-ajruplani ta' ġo fih li ma jkunux qed jagħmlu servizz jew jisfratta s-servizzi tal-ajruport,

jekk dak l-att jipperikola jew jista' jipperikola s-sigurezza f'dak l-ajruport ikun suġġett għal priġunerija għal għomru jew għal xi kastig anqas, li ma jkunx anqas minn priġunerija għal tliet snin skont ma jidhrilha l-qorti li hu xieraq.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu "att ta' vjolenza" tfisser kull att li jikkostitwixxi reat skont l-artikoli 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220 u 222 tal-Kodiċi Kriminali jew xi att li bih issir splużjoni li min-natura tagħha tista' tpoġġi l-ħajja fil-perikolu, jew tikkawża ħsara serja lill-proprjetà u hija malizzjożament ikkawżata permezz ta' sustanza esplossiva, kemm jekk issir ħsara lil persuni jew lil proprjetà jew le; "sustanza esplożiva" għandha l-istess tifsir kif mogħti lilha bl-artikolu 314 tal-Kodiċi Kriminali.

Kap. 9.

Distruzzjoni ta', jew ħsara lil, faċilitajiet ta' navigazzjoni fl-ajru.

20. Kull min illegalment u bil-ħsieb jiddistruġġi jew jagħmel ħsara lil faċilitajiet ta' navigazzjoni fl-ajru jew ifixkel it-tħaddim tagħhom b'tali mod li jista' jipperikola s-sigurezza tal-ajruplan fit-titjira jkun suġġett għal priġunerija għal għomru.

Ġurisdizzjoni.

21. (1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikolu (2), meta reat taħt l-artikolu 19 jiġi kommess 'il barra minn Malta, il-persuna li tagħmel dak ir-reat tista' tiġi trattata dwaru daqskieku dak ir-reat kien sar f'Malta.

(2) Ebda qorti ma għandha tieħu konjizzjoni ta' reat punibbli taħt l-artikolu 19 li jsir 'il barra minn Malta ħlief meta -

(*a*) dak ir-reat isir abbord ajruplan reġistrat f'Malta; jew

(*b*) dak ir-reat isir abbord ajruplan li dak il-ħin ikun mikri mingħajr ekwipaġġ lil kerrej li jkollu l-post prinċipali ta' negozju tiegħu, jew fejn ma' jkollu ebda post ta' negozju bħal dak, ir-residenza permanenti tiegħu f'Malta; jew

(*ċ*) min ikun allegat li għamel ir-reat ikun ċittadin ta' Malta jew ikun abbord l-ajruplan li dwaru jsir ir-reat meta jinżel f'Malta jew jinstab f'Malta.

Disposizzjonijiet dwar estradizzjoni.

22. (1) Ir-reati taħt din it-Taqsima għandhom jitqiesu li jkunu ġew inklużi bħala reati ta' estradizzjoni u li jkun ġie provdut għalihom fit-trattati ta' estradizzjoni kollha magħmula minn Malta mal-pajjiżi tal-Konvenzjoni u li jestendu għal, u jkunu obbligatorji għal, Malta fid-data tal-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att.

Kap. 276.

(2) Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Att dwar l-Estradizzjoni għal reati taħt dan l-Att, kull ajruplan reġistrat f'pajjiż tal-Konvenzjoni għandu, f'kull ħin waqt li dak l-ajruplan ikun f'titjira, jitqies li jkun fil-ġurisdizzjoni ta' dak il-pajjiż sew jekk dak il-ħin ikun ukoll fil-ġurisdizzjoni ta' xi pajjiż ieħor u sew jekk ma jkunx.

Kap. 276.

(3) Meta l-Att dwar l-Estradizzjoni ma jkunx japplika fil-każ ta' xi Stat li jkun parti fil-Konvenzjoni ta' Montreal, jew fil-Protokol ta' dik il-Konvenzjoni, il-Ministru jista' jagħmel ordni li jipprovdi sabiex l-Att dwar l-Estradizzjoni jkun japplika fil-każ ta' dak l-Istat bl-istess effett u skont l-istess patti u kondizzjonijiet kif awtorizzat bl-artikoli 4 u 7 tal-Att dwar l-Estradizzjoni u, għall-finijiet ta' dak l-ordni, dik il-Konvenzjoni tkun ekwivalenti għall-ispeċifikazzjoni ta' pajjiż tal-*Commonwealth* taħt l-imsemmi artikolu 4 u għandha tiġi trattata bħala arranġament bħal dak imsemmi fl-imsemmi artikolu 7.

Kap. 276.

(4) Meta l-Att dwar l-Estradizzjoni jkun japplika għal xi Stat bis-saħħa biss ta' ordni magħmul taħt is-subartikolu (3), ebda applikazzjoni għal estradizzjoni minn dak l-Istat ma għandha tirreferixxi għal xi delitti ta' estradizzjoni skont is-subartikolu (1).

Partijiet kontraenti tal-Konvenzjoni.

23. Il-Ministru jista' b'ordni fil-Gazzetta, jiċċertifika min huma l-partijiet kontraenti fil-Konvenzjoni ta' Montreal u l-Protokol ta' dik il-Konvenzjoni u sa fejn huma jkunu approfittaw ruħhom mid-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni, u kull ordni bħal dik tkun konklussiva tal-materji ċċertifikati fiha.

TAQSIMA V

Miżjuda: XX. 2016.17.

Dispożizzjonijiet li jagħtu seħħ lill-Konvenzjoni ta' Beijing (2010)

Tifsir. *Miżjud: XX. 2016.17.*

24. (1) F'din it-Taqsima, sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra -

"pajjiż tal-Konvenzjoni" tfisser pajjiż li fih tkun dak il-ħin qiegħda sseħħ il-Konvenzjoni ta' Beijing (2010).

(2) Għall-finijiet ta' din it-Taqsima -

(*a*) ajruplan jitqies li jkun qed itir f'kull ħin mill-mument meta l-bibien esterni kollha tal-ajruplan jingħalqu wara l-imbark sal-mument meta xi bieb minn dawk jinfetaħ għall-iżbark; fil-każ ta' nżul forzat, it-titjira titqies li tkompli sakemm l-awtoritajiet kompetenti jieħdu fuqhom r-responsabbiltà għall-ajruplan u għall-persuni u l-proprjetà abbord tal-ajruplan;

(*b*) ajruplan jitqies li jkun qed jagħmel servizz mill-bidu tat-tħejjija ta' qabel it-titjira tal-ajruplan mill-persunal tal-art jew mill-ekwipaġġ għal titjira speċifika sa erbgħa u għoxrin siegħa wara xi nżul; il-perjodu ta' servizz għandu, fi kwalunkwe ċirkostanza, jinkludi l-perjodu kollu li matulu l-ajruplan ikun qed itir skont it-tifsira tal-paragrafu (*a*);

(*ċ*) it-terminu "faċilitajiet ta' navigazzjoni fl-ajru" jinkludi sinjali, *data*, informazzjoni jew sistemi meħtieġa għan-navigazzjoni tal-ajruplan;

(*d*) it-terminu "kimika tossika" ifisser kwalunkwe kimika li permezz ta' azzjoni kimika tagħha fuq il-proċessi tal-ħajja tista' tikkawża mewt, inabilitazzjoni temporanja jew ħsara permanenti lill-bnedmin jew lill-annimali. It-tali terminu jinkludi l-kimiċi kollha, irrispettivament mill-oriġini jew metodu ta' produzzjoni tagħhom, u irrispettivament minn jekk humiex prodotti fil-faċilitajiet, fil-munizzjon jew xi mkien ieħor;

(*e*) it-terminu "materjal radjuattiv" ifisser materjal nukleari u sustanzi radjuattivi oħra li fihom nuklidi li jgħaddu minn proċess ta' disintegrazzjoni spontanja (proċess akkumpanjat minn emissjoni ta' wieħed jew aktar minn tip ta' radjazzjoni jonizzanti, bħall-alpha-, beta-, partiċelli ta' newtroni u raġġi gamma) u li jistgħu, minħabba l-proprjetajiet radjoloġiċi jew fissili tagħhom, jikkawżaw mewt, korriment serju jew ħsara sostanzjali lill-proprjetà jew lill-ambjent;

(*f*) it-terminu "materjal nukleari" jfisser plutonju (*plutonium*), ħlief dak li għandu konċentrazzjoni isotopika li taqbeż it-80 fil-mija ta' plutonju-238; uranju-233; uranju arrikkit bl-isotopi 235 jew 233; uranju li jkollu taħlita ta' isotopi kif jinsabu fin-natura ħlief fil-forma ta' metall mhux maħdum jew residwu

ta' metall mhux maħdum; jew kwalunkwe materjal li għandu fih wieħed jew aktar minn dawk imsemmijin hawn fuq;

(*g*) it-terminu "uranju arrikkit bl-isotopi 235 jew 233" ifisser uranju li jkun fih l-isotopi 235 jew 233 jew it-tnejn f'ammont tali li l-proporzjon bejn is-somma ta' dawn l-isotopi u dik tal-isotopu 238 tkun akbar mill-proporzjon bejn l-isotopu 235 u l-isotopu 238 kif tinstab fin-natura;

(*h*) it-terminu "arma BCN" ifisser:

(*a*) "armi bijoloġiċi", li huma:

(i) mikrobjali jew aġenti bijoloġiċi oħra, jew tossini tkun xi tkun l-oriġini tagħhom jew metodu ta' produzzjoni, ta' tipi u fi kwantitajiet li ma jkollhomx ġustifikazzjoni għal skopijiet profilattiċi, protettivi jew skopijiet paċifiċi oħra; jew

(ii) armi, apparat jew mezzi ta' kunsinna maħsuba biex jużaw it-tali aġenti jew tossini għal skopijiet ostili jew f'kunflitt armat;

(*b*) "armi kimiċi", li huma, flimkien jew separatament:

(i) sustanzi kimiċi tossiċi u l-prekursuri tagħhom, ħlief fejn ikunu maħsuba għal:

(A) skopijiet industrijali, agrikoli, ta' riċerka, mediċi, farmaċewtiċi jew skopijiet paċifiċi oħra; jew

(B) skopijiet ta' protezzjoni, jiġifieri dawk l-iskopijiet relatati direttament mal-protezzjoni kontra s-sustanzi kimiċi tossiċi u mal-protezzjoni kontra l-armi kimiċi; jew

(Ċ) skopijiet militari mhux konnessi mal-użu ta' armi kimiċi u li ma jiddependux fuq l-użu tal-proprjetajiet tossiċi ta' sustanzi kimiċi bħala metodu ta' gwerra; jew

(D) infurzar ta' liġi inklużi skopijiet ta' kontroll ta' rvell domestiku, sakemm it-tipi u l-kwantitajiet huma konsistenti mat-tali skopijiet;

(ii) munizzjon u apparat imfasslin speċifikament biex jikkawżaw mewt jew ħsara oħra permezz tal-proprjetajiet tossiċi ta' dawk is-sustanzi kimiċi tossiċi speċifikati fis-subparagrafu (*b*)(i), li jkunu rilaxxati bħala riżultat tal-impjegar tat-tali munizzjon u apparat;

(iii) kwalunkwe apparat imfassal speċifikament għall-użu b'rabta diretta

mal-impjegar ta' munizzjon u apparat speċifikat fis-subparagrafu (b)(ii);

(*ċ*) armi nukleari u apparat splussiv nukleari ieħor;

(*i*) it-terminu "prekursuri" jfisser kwalunkwe sustanza kimika reattiva li tieħu sehem fi kwalunkwe stadju fil-produzzjoni bi kwalunkwe metodu ta' sustanza kimika tossika. Dan jinkludi kwalunkwe element importanti ta' sistema kimika binarja jew multikomponenti;

(*j*) it-termini "materjal ta' origini" u "materjal fissjonabbli speċjali" għandu jkollhom l-istess tifsira li dawk it-termini għandhom fl-Istatut tal-Aġenzija tal-Enerġija Atomika Internazzjonali, magħmul fi New York fis-26 ta' Ottubru 1956.

Reati. *Miżjud: XX. 2016.17.* Kap. 9.

25. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull piena oħra li jista' jkun hemm għar-reat taħt il-Kodici Kriminali jew taħt kull liġi oħra, kull min -

(*a*) jagħmel att ta' vjolenza kontra persuna abbord ajruplan f'titjira li jista' jipperikola s-sigurezza ta' dak l-ajruplan; jew

(*b*) jiddistruġġi ajruplan li jkun qed jagħmel servizz jew jikkaġuna ħsara lil dak l-ajruplan b'tali mod li tinabilitah milli jtir jew li jista' jipperikola s-sigurezza tiegħu f'titjira; jew

(*ċ*) iqiegħed jew jikkaġuna li titqiegħed fuq ajruplan li jkun qed jagħmel servizz, b'xi mezz ikun li jkun, apparat jew sustanza li jistgħu jiddistruġġu dak l-ajruplan, jew li jikkaġunawlu ħsara b'tali mod li tinabilitah milli jtir, jew li jikkaġunawlu ħsara li tista' tipperikola s-sigurezza tiegħu f'titjira; jew

(*d*) jiddistruġġi jew jikkaġuna ħsara lill-faċilitajiet ta' navigazzjoni fl-ajru jew jinterferixxi fl-operat tagħhom, jekk dik l-azzjoni tista' tipperikola s-sigurezza ta' ajruplan f'titjira;

(*e*) jikkomunika tali informazzjoni li hu jkun jaf li hija falza sabiex jipperikola s-sigurezza ta' ajruplan f'titjira; jew

(*f*) jutilizza ajruplan li jkun qed jagħmel servizz biex jikkawża mewt, korriment serju jew ħsara sostanzjali lill-proprjetà jew lill-ambjent; jew

(*g*) jirrilaxxa jew iħott minn fuq ajruplan li jkun qed jagħmel servizz xi arma BCN jew sustanza splussiva, radjuattiva jew oħrajn simili b'tali mod li jikkaġuna jew li jista' jikkaġuna mewt, korriment serju jew ħsara sostanzjali lill-proprjetà jew lill-ambjent; jew

(*h*) jutilizza kontra jew abbord ta' ajruplan li jkun qed jagħmel servizz xi arma BCN jew sustanza splussiva, radjuattiva jew oħrajn simili b'tali mod li jikkaġuna jew li jista' jikkaġuna mewt, korriment serju jew ħsara sostanzjali lill-proprjetà jew lill-ambjent; jew

(i) permezz ta' kwalunkwe apparat, sustanza jew arma:

(i) jagħmel att ta' vjolenza kontra persuna f'ajruport li jaqdi l-avjazzjoni ċivili internazzjonali li tikkaġuna jew li tista' tikkaġuna korriment serju jew mewt; jew

(ii) jiddistruġġi jew jikkawża ħsara serja lill-faċilitajiet ta' ajruport li jaqdi l-avjazzjoni ċivili internazzjonali jew ajruplan li ma jkunx qed jagħmel servizz li jkun jinsab hemm jew ifixkel is-servizzi tal-ajruport,

jekk dak l-att jipperikola jew x'aktarx li jipperikola s-sigurtà f'dak l-ajruport; jew

(*j*) jhedded li jwettaq xi att imsemmi fil-paragrafi (*a*) sa (*i*) jew jikkawża illegalment li persuna oħra tirċievi dik it-theddida; jew

(*k*) jittrasporta jew jikkawża li jiġi trasportat, jew jiffaċilita t-trasport abbord ajruplan ta':

(i) kwalunkwe splussiv jew materjal radjuattiv, fl-għarfien tal-intenzjoni li jiġi utilizzat biex jikkawża, jew b'theddida li jikkawża, b'kundizzjoni jew mingħajr kundizzjoni, skont il-liġi ta' Malta, mewt jew korriment serju jew ħsara għall-iskop biex jintimida xi popolazzjoni, jew jikkonvinċi xi gvern jew organizzazzjoni internazzjonali biex jieħdu jew jastjenu milli jieħdu kwalunkwe azzjoni; jew

(ii) xi arma BCN, fl-għarfien li hija arma BCN skont it-tifsira tal-artikolu 24; jew

(iii) kwalunkwe materjal ta' oriġini, materjal fissjonabbli speċjali, jew apparat jew materjal imfassal b'mod speċjali jew preparat għall-ipproċessar, użu jew produzzjoni ta' materjal fissjonabbli speċjali, fl-għarfien li huwa maħsub biex jiġi utilizzat f'attività splussiva nukleari jew fi kwalunkwe attività nukleari oħra li ma tkunx taħt salvagwardji skont il-ftehim tas-salvagwardji mal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika; jew

(iv) kwalunkwe apparat, materjali jew *software* jew teknoloġija relatata li tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għad-disinn, manifattura jew kunsinna ta' arma BCN mingħajr awtorizzazzjoni legali u bl-intenzjoni li tkun ser tintuża għat-tali skop:

Iżda fir-rigward ta' attivitajiet li jinvolvu pajjiż tal-Konvenzjoni, inklużi dawk imwettqa minn persuna jew entità legali awtorizzata minn pajjiż tal-Konvenzjoni, ma jitqiesx reat taħt is-subparagrafi (iii) u (iv) jekk it-trasport ta' dawk l-oġġetti jew materjali huwa konsistenti ma' jew huwa maħsub għal użu jew attività li huma konsistenti mad-drittijiet,

responsabilitajiet u obbligi ta' dak il-pajjiż taħt it-trattat ta' non-proliferazzjoni multilaterali applikabbli li dak l-Istat huwa parti fih; jew

(*l*) jorganizza jew jidderiġi lil ħaddieħor biex iwettaq reat imsemmi taħt il-paragrafi (*a*) sa (*k*); jew

(*m*) bi kwalunkwe mod ieħor jikkontribwixxi xjentement għat-twettiq ta' wieħed jew aktar mir-reati msemmija fil-paragrafi (*a*) sa (*k*), minn grupp ta' persuni li jaġixxu biex jilħqu skop komuni meta t-tali kontribuzzjoni tkun saret bil-għan li titkompla l-attività kriminali ġenerali jew l-iskop tal-grupp jew fl-għarfien tal-intenzjoni tal-grupp biex iwettaq ir-reat jew reati konċernati; jew

(*n*) jassisti ħati biex jevadi investigazzjoni, prosekuzzjoni jew piena relatata ma' wieħed jew aktar mir-reati taħt il-paragrafi (*a*) sa (*l*),

ikun ħati ta' reat u meta jinstab ħati jeħel piena ta' priġunerija minn seba' snin sa għomru.

Applikabilità tal-Kodiċi Kriminali. *Miżjud: XX. 2016.17.* Kap. 9.

26. (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 121D, 248E(4) u 248E(4A) tal-Kodiċi Kriminali għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal kwalunkwe reat taħt din it-Taqsima.

Kap. 9.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' artikolu 328K tal-Kodiċi Kriminali għandhom ukoll japplikaw *mutatis mutandis* għal kwalunkwe reat taħt dan is-subtitolu daqslikieku r-referenza li fih għall-artikolu 328J kienet referenza għall-artikolu 121D.

Ġurisdizzjoni. *Miżjud: XX. 2016.17.*

27. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), fejn reat taħt din it-Taqsima jiġi mwettaq barra minn Malta, il-persuna li tkun wettqet dak ir-reat tista' tiġi ttrattata dwaru daqslikieku r-reat ġie mwettaq f'Malta.

Kap. 9.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 5 tal-Kodiċi Kriminali, il-Qorti ta' Malta għandha wkoll ikollha ġurisdizzjoni fuq l-imsemmija reati fejn:

(*a*) ir-reat huwa mwettaq kontra ajruplan reġistrat f'Malta; jew

(*b*) l-ajruplan li abbord tiegħu ġie mwettaq ir-reat jinżel Malta bil-ħati abbord tal-ajruplan; jew

(*ċ*) ir-reat huwa mwettaq kontra jew abbord ta' ajruplan mikri mingħajr ekwipaġġ lil kerrej li għandu l-post prinċipali tan-negozju tiegħu jew, jekk il-kerrej m'għandu l-ebda post ta' negozju, li għandu residenza permanenti, f'Malta; jew

(*d*) il-ħati huwa ċittadin Malti; jew

(*e*) ir-reat ġie mwettaq kontra ċittadin Malti; jew

(*f*) ir-reat ġie mwettaq minn persuna apolida li għandha residenza abitwali f'Malta.

Estradizzjoni. *Miżjud: XX. 2016.17.*

28. (1) Ir-reati taħt din it-Taqsima għandhom jitqiesu li jkunu ġew inklużi bħala reati ta' estradizzjoni u li jkun ġie pprovdut għalihom fit-trattati ta' estradizzjoni kollha magħmula minn Malta mal-pajjiżi tal-Konvenzjoni u li jestendu għal, u jkunu obbligatorji għal, Malta fid-data tal-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att.

Kap. 276.

(2) Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Att dwar l-Estradizzjoni għal reati taħt din it-Taqsima, kull ajruplan reġistrat f'pajjiż tal-Konvenzjoni għandu, f'kull ħin waqt li dak l-ajruplan ikun f'titjira jew ikun qed jagħmel servizz, skont il-każ, jitqies li jkun fil-ġurisdizzjoni ta' dak il-pajjiż, kemm jekk dak il-ħin ikun ukoll fil-ġurisdizzjoni ta' xi pajjiż ieħor u sew jekk ma jkunx.

Kap. 276.

(3) Meta l-Att dwar l-Estradizzjoni ma jkunx japplika fil-każ ta' xi Stat li jkun parti fil-Konvenzjoni ta' Beijing, il-Ministru jista' jagħmel ordni li jipprovdi sabiex l-Att dwar l-Estradizzjoni jkun japplika fil-każ ta' dak l-Istat bl-istess effett u skont l-istess patti u kundizzjonijiet daqslikieku awtorizzat bl-artikoli 6 u 7 tal-Att dwar l-Estradizzjoni u, għall-finijiet ta' xi ordni bħal dak, dik il-Konvenzjoni tkun ekwivalenti għal nomina ta' pajjiż barrani taħt l-imsemmi artikolu 6 u għandha tiġi ttrattata bħala arranġament bħal dak imsemmi fl-imsemmi artikolu 7.

Kap. 276.

(4) Meta l-Att dwar l-Estradizzjoni jkun japplika għal xi Stat bis-saħħa ta' ordni magħmul taħt is-subartikolu (3), ebda applikazzjoni għal estradizzjoni minn dak l-Istat ma għandha tirreferixxi għal xi delitti ta' estradizzjoni skont it-tifsir mogħti fl-Att dwar l-Estradizzjoni bl-eċċezzjoni ta' reati meqjusa li huma inklużi fil-lista ta' delitti ta' estradizzjoni skont is-subartikolu (1).

Partijiet kontraenti fil-Konvenzjoni. *Miżjud: XX. 2016.17.*

29. Il-Ministru jista', b'ordni fil-Gazzetta, jiċċertifika min huma l-partijiet kontraenti fil-Konvenzjoni ta' Beijing u sa fejn huma jkunu approfittaw ruħhom mid-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni, u kull ordni bħal dik tkun prova konklussiva tal-materji ċċertifikati fiha.

ĠENERALI

Ajruplani mħaddma minn organizzazzjoni mista jew internazzjonali. *Enumerat mill-ġdid: XX. 2016.16. Emendat: XX. 2016.18.*

30. Jekk il-Ministru b'ordni jiddikjara -

(*a*) li xi żewġ Stati jew iżjed imsemmijin fl-ordni jkunu waqqfu organizzazzjoni jew aġenzija li tħaddem ajruplani; u

(*b*) li wieħed minn dawk l-Istati ikun ġie speċifikat biex jeżerċita s-setgħa tal-Istat ta' reġistrazzjoni jew tal-Istat ta' Reġistru, skont il-każ,, jew biex ikun ikkunsidrat bħala l-Istat tagħha, dwar l-ajruplani kollha jew xi ajruplan hekk imħaddem,

allura, għall-finijiet ta' dawk id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att li l-Ordni jista' jippreskrivi, l-Istat hekk speċifikat jew ikkunsidrat taħt il-paragrafu (*b*) jitqies li jkun l-Istat li fih l-ajruplani kollha hekk imħaddma, jew (skont il-każ) kull tali ajruplan speċifikat fl-ordni, huma reġistrati.

Regolamenti. *Enumerat mill-ġdid: XX. 2016.16.*

31. Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti għall-iskop li jingħata seħħ lil dan l-Att u mingħajr ħsara għall-ġeneralità ta' dak imsemmi qabel, jista' jipprovdi -

(*a*) għall-proċedura fl-għoti ta' għajnuna lil min jagħmel ir-reat biex jikkomunika ma' rappreżentant tal-Istat li tiegħu ikun ċittadin;

(*b*) għan-notifikazzjoni lil xi Stat barrani ta' xi materja li għandha tiġi notifikata taħt dan l-Att;

(*ċ*) għall-għoti lura u l-konservazzjoni tal-kontroll ta' ajruplan lill-kmandant tal-ajruplan;

(*d*) għall-għoti lura ta' ajruplan u t-tagħbija tiegħu, wara li dak l-ajruplan u t-tagħbija jkunu ġew illegalment maqbuda, lil kull persuna li tkun leġittimament intitolata għall-pussess tagħhom;

(*e*) għall-għoti ta' għajnuna lill-passiġġieri u lill-ekwipaġġ biex ikomplu l-vjaġġ tagħhom wara l-qbid illegali ta' ajruplan; u

(*f*) għal biex issir kull investigazzjoni dwar atti illegali jew perikolużi abbord ajruplan.

Protezzjoni ta' azzjoni meħuda bona fidi. *Enumerat mill-ġdid: XX. 2016.16.*

32. (1) Ebda kawża, prosekuzzjoni jew proċediment legali ieħor ma jistgħu jsiru kontra xi persuna għal xi ħaġa li ssir jew tkun maħsuba li ssir f'bona fidi in segwitu tad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) Ebda kawża jew proċediment legali ieħor ma jistgħu jsiru kontra l-Gvern ta' Malta għal xi ħsara kkaġunata jew li tista' tiġi kkaġunata għal xi ħaġa li ssir jew tkun maħsuba li ssir f'bona fidi in segwitu tad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att.

Awtorizzazzjoni għar-ratifika ta' dawn il-Konvenzjonijiet. *Enumerat mill-ġdid: XX. 2016.16.*

33. Bis-saħħa ta' dan l-Att, il-Gvern ta' Malta huwa awtorizzat li jirratifika l-Konvenzjonijiet ta' Tokyo, ta' The Hague u ta' Montreal, u l-Protokol tal-1988 għall-Konvenzjoni ta' Montreal.

Ratifika. *Miżjud: XX. 2016.19.*

34. Bis-saħħa ta' dan l-Att, il-Gvern ta' Malta huwa awtorizzat li jirratifika l-Konvenzjoni ta' Beijing (2010), il-Protokoll ta' Beijing (2010) u l-Protokoll ta' Montreal (2014).